

한국서부발전(주) 상임감사위원회

개 선 · 시 정 요 구 · 권 고

제 목	성과평가 최하위 등급 부여 기준 개선 및 내부통제 강화 필요
소 관 부 서	기획본부 ◆◆◆◆처 ♡♡♡♡부
조 치 부 서	기획본부 ◆◆◆◆처 ♡♡♡♡부
구 분	인사관리
내 용	

1. 업무 개요

우리 회사는 「공공기관의 운영에 관한 법률」(이하 “공공기관운영법”이라 한다)을 적용받는 공공기관으로써 기획재정부 지침 「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」(이하 “경영지침”이라 한다)에서 규정하고 있는 조직 운영·정원 및 인사관리 등에 관한 사항을 「인사관리규정」에 반영하여 조직 및 인력을 관리하고 있다.

이와 관련하여 「인사관리규정」에는 채용, 승진, 승급, 근무평정, 교육훈련, 상벌, 퇴직, 인사위원회 운영 등에 관한 세부 기준과 행정절차가 규정되어 있으며, 징계처분에 따른 조치 사항도 포함되어 있다.

한편 감사 대상기간(2022. 9. 1. ~ 2025. 8. 31.) 동안 직무 위반 등의 사유로 정직 이상의 징계 또는 성 비위 등의 사유로 징계를 받은 직원 7명이 있으며, 세부 현황은 [표 12]와 같다.

[표 12] 정직 이상 또는 성 비위 등의 사유로 징계를 받은 직원 현황

연번	성명	당시 직위	당시 소속	징계처분	징계 일자	징계사유
1	aaa	본부장	♥♥발전본부	정직	2023.10.30.	직무 위반
2	bbb	부장	♥♥발전본부	정직	2023.10.30.	직무 위반
3	ccc	임금피크제 (차장)	♡♡발전본부	해임	2023.10.30.	사손 끼침
4	ddd	과장	♠♠발전본부	감봉	2024.06.24.	성희롱
5	eee	과장	♠♠발전본부	정직	2024.09.26.	직원 상해
6	fff	주임	♠♠발전본부	해임	2024.11.07.	금품 향응 수수
7	ggg	사원	♠♠발전본부	정직	2025.01.22.	회사 체면 손상

※ 자료: 인사노무시스템

2. 관계 법령·규정 및 판단기준

공공기관운영법 제50조(경영지침)에 따라 기획재정부는 공기업·준정부기관의 조직 운영과 정원 및 인사관리에 관한 사항, 예산과 자금 운용에 관한 사항 등을 정하여 같은 법 제4조(공공기관)에 해당하는 공공기관에 경영지침을 통보하고 있다.

이와 관련하여 경영지침 제2조(적용범위)에 따르면 해당 지침에 별다른 규정이 있는 경우를 제외하고 공기업, 준정부기관으로 지정된 모든 기관은 경영지침을 적용받도록 규정하고 있다.

따라서 우리 회사는 공공기관운영법 제4조에 따라 공기업으로 지정된 기관에 해당하므로 기획재정부의 경영지침에서 규정하고 있는 기준을 적용하여 조직 운영 및 인사관리 등에 관한 업무를 수행하여야 한다.

한편 경영지침 제26조(징계 등 복구관리) 제7항에 따라 공기업·준정부기관은 중징계 처분을 받거나 금품 및 향응 수수, 공금의 횡령·유용, 채용 비위, 성폭력 범죄, 성매매, 성희롱, 음주운전에 대한 징계처분을 받은 직원에 대하여 성과평가가 시 최하위 등급을 부여하도록 하고 있다.

이에 따라 「인사관리규정」에 징계자의 성과평가 최하위 등급 부여에 관한 사항을 경영지침과 동일하게 규정하여 적용되도록 관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 징계자의 성과평가 최하위 등급 부여 기준 불합리

그런데 「인사관리규정」 제191조(징계의 효력) 제8항을 살펴보면 정직 이상의 징계를 받은 자와 성폭력 범죄, 성매매, 성희롱 및 음주운전으로 징계를 받은 자에게 차기 근무성적평정 시행 시 업적 평정에 한정하여 최하위 등급을 부여하도록 규정하고 있을 뿐 금품 및 향응 수수, 공금의 횡령·유용, 채용 비위로 징계를 받은 자는 최하위 등급 부여 대상에서 제외되어 있다.

그리고 같은 규정 제82조(중간 평정자 및 확인 평정자) 제4항에 따르면 본사 처(실)장 및 내부 평가 단위사업소장에 대한 업적 평정 성적은 내부 평가 결과로 대체하도록 규정하고 있는데, 이는 본사 처(실)장 및 단위사업소장은 개인 업적에 대한 평가가 아닌 본사 처(실) 및 단위사업소의 내부 평가 등급을 그대로 적용받는 구조이므로 본사 처(실)장 및 단위사업소장이 경영지침 제26조 제7항에 해당하는 징계를 받더라도 업적 평정을 최하위 등급으로 받지 않을 수 있다.

따라서 「인사관리규정」을 관리하는 ◆◆◆◆처 ♡♡♡♡부는 경영지침을 준수하여 성과평가 최하위 등급 부여 대상의 징계 범위를 개정할 필요가 있으며, 본사 처(실)장 및 단위사업소장이 경영지침 제26조 제7항의 징계 처분받는 경우 절대적으로 성과평가의 최하위 등급을 받도록 관련 기준을 개정하여야 한다.

나. 징계자의 성과평가 등급 적용 부적정

또한 [표 12]의 징계자의 성과평가 등급을 점검한 결과, 직원에게 상해를 입혀 정직 처분을 받은 eee 과장, 회사 체면을 손상시켜 정직 처분을 받은 ggg 주임의 경우, [표 13]와 같이 2025년 근무평정 시 업적 평정 최하위 등급(D 등급)을 부여받지 않은 것으로 확인되었다.

[표 13] 징계자의 성과평가 등급 적용 부적정 사례

소속	성명	직위	사번	업적 평정 등급	징계처분	징계일자	근무평정 시기
♠♠발전본부 *처)ㄹㄹㄹ부	eee	과장	*****	B	정직	2024.09.26.	2025.10.23. ~ 10.31.
♠♠발전본부 @@@부	ggg	주임	*****	C	정직	2025.01.22.	

※ 자료 : 대상부서 제출자료 재구성

이는 ◆◆◆◆처 ♡♡♡♡부가 근무성적평정 시행 알림 공문 발송 시 정직 이상의 징계를 받은 직원 혹은 성폭력 범죄, 성매매, 성희롱 및 음주운전으로 징계를 받은 직원은 최하위의 업적 평정 등급을 부여하도록 안내하였으나, 중간 평정자 또는 확인 평정자가 이를 인지하지 못하고 해당 직원에게 최하위 업적 평정 등급을 부여하지 않은 것으로 파악되었다.

그러므로 근무평정 업무를 총괄하는 ◆◆◆◆처 ♡♡♡♡부는 징계자에 대한 업적 평정 최하위 등급이 부여되도록 내부통제를 강화할 필요가 있다. 단기적으로는 최종 확인 평정 단계에서 ◆◆◆◆처 ♡♡♡♡부가 징계자에 대한 업적 평정 등급이 적정하게 부여되었는지 확인해야 하며, 장기적으로는 해당 징계자의 업적 평정 등급이 자동으로 최하위 등급이 적용되도록 근무평정 전산시스템을 개선할 필요가 있다.

관계기관 의견

◆◆◆◆처 ♡♡♡♡부는 기획재정부의 경영지침에서 정하고 있는 최하위 성과평가 등급 부여 범위를 「인사관리규정」에 반영하고, 본사 처(실)장 및 단위사업소장이 경영지침 제26조 제7항의 징계를 처분받는 경우 성과평가의 최하위 등급을 받도록 평가 기준을 개정하겠다고 답변하였다.

그리고 징계자의 업적 평정 등급이 적정하게 부여되도록 내부통제 절차를 강화하는 한편, 징계를 받고도 성과평가 등급이 잘못 적용된 직원 2명에 대해 업적 평정 등급을 정정하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ◆◆◆◆처장은

① 기획재정부의 「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」에서 규정하고 있는 징계자의 최하위 성과평가 등급 부여 대상 기준과 동일하게 사내 규정을 개정하시고, 본사 처(실)장 및 단위사업소장이 같은 지침 제26조 제7항의 징계처분을 받는 경우 성과평가 등급을 최하위로 받도록 평정기준을 개정하시기 바랍니다.

(개선)

② 정직의 징계를 받은 직원 2명이 최하위 업적 평정 등급을 부여받지 않은 부분에 대해 정정 조치를 하시기 바랍니다. (시정)

③ 기획재정부의 「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」 제26조 제7항에 해당하는 징계를 받은 직원에 대해 최하위 성과평가 등급이 부여되도록 관리적·시스템적 개선 방안을 마련하시기 바랍니다. (권고)